

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด                                                                                    | ๒๗๓ |
| ๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด                                                                                            | ๒๗๓ |
| ๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น                                                                                  | ๒๗๓ |
| ๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น                                                                     | ๒๗๓ |
| ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา                                                                                       | ๒๗๔ |
| ๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์                                                                   | ๒๗๕ |
| ๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์                                                                                               | ๒๗๕ |
| ๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ                                                                                              | ๒๗๕ |
| ๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)                                                                        | ๒๗๖ |
| ๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)            | ๒๗๘ |
| ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์                                                                                                        | ๒๗๙ |
| ๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน                                                                                               | ๒๗๙ |
| ๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์                                                                                      | ๒๗๙ |
| ๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ                                                                          | ๒๗๙ |
| ๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)                                                                                                | ๒๘๐ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่ | ๒๘๐ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่                                         | ๒๘๓ |
| ๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)                                           | ๒๘๓ |
| ๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น                                                                                     | ๒๘๓ |
| ๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น                                                                            | ๒๘๓ |
| ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง                                                                                    | ๒๘๓ |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์                                                                | ๒๘๕ |
| ๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)                                           | ๒๘๕ |
| ๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)                                                                             | ๒๘๖ |
| ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์                                                                                   | ๒๘๗ |
| ๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ                                                                                    | ๒๘๗ |
| ๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)                                                              | ๒๘๗ |
| ๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)  | ๒๘๔ |
| ๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง                                                                                      | ๒๘๖ |
| ๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน                                                                               | ๒๘๖ |
| ๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ                                                          | ๒๘๖ |
| ๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)                                                                                          | ๒๘๗ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ | ๒๘๗ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่                                      | ๓๐๑ |
| ๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)                                     | ๓๐๒ |



## ภาค ๒

## แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

|                |                                                                   |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑</b> | <b>การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง</b> | <b>๓๐๕</b> |
|                | ๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)         | ๓๐๕        |
|                | ๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                            | ๓๑๕        |
|                | ๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                         | ๓๑๖        |
|                | ๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน                                    | ๓๒๕        |
|                | ๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย        | ๓๒๕        |
|                | ๖. หลักความได้สัดส่วน                                             | ๓๒๕        |
| <b>บทที่ ๒</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>           | <b>๓๒๗</b> |
|                | ๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ        | ๓๒๗        |
|                | ๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ         | ๓๒๗        |
|                | ๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                     | ๓๓๗        |
|                | ๓.๑ การควบคุมมลพิษ                                                | ๓๓๗        |
|                | ๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง                                       | ๓๓๗        |
|                | ๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ                                                 | ๓๓๗        |
|                | ๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย                                  | ๓๔๒        |
|                | ๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม            | ๓๔๒        |
|                | ๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)               | ๓๔๒        |
|                | ๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ                       | ๓๔๒        |
| <b>บทที่ ๓</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค</b>                     | <b>๓๔๓</b> |
|                | ๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร                                             | ๓๔๓        |
|                | ๒. กรณีเกี่ยวกับยา                                                | ๓๔๓        |
|                | ๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย                                  | ๓๔๓        |
|                | ๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค          | ๓๔๓        |
|                | ๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง                     | ๓๔๖        |

|         |                                                                                                                                                                     |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| บทที่ ๔ | คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง                                                                                                                      | ๓๔๗ |
| ๑.      | การควบคุมอาคาร                                                                                                                                                      | ๓๔๗ |
| ๑.๑     | ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ                                                                                                                                   | ๓๔๗ |
| ๑.๑.๑   | กฎกระทรวง                                                                                                                                                           | ๓๔๗ |
| ๑.๑.๒   | ข้อบัญญัติท้องถิ่น                                                                                                                                                  | ๓๔๗ |
| ๑.๒     | ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร                                                                                                | ๓๔๗ |
| ๑.๒.๑   | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ                                                                          | ๓๔๗ |
| ๑.๒.๒   | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ                                                                                                                   | ๓๕๗ |
| ๑.๓     | ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร                                                                              | ๓๖๐ |
| ๑.๓.๑   | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ                                                                   | ๓๖๐ |
| ๑.๓.๒   | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย | ๓๖๐ |
| ๑.๓.๓   | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น                 | ๓๖๑ |
| ๑.๓.๔   | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ                                             | ๓๖๑ |
| ๑.๔     | ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ                                                                       | ๓๖๔ |
| ๑.๔.๑   | กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้                                                                                                      | ๓๖๔ |



|                |                                                                                                                                                                   |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | ๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข<br>เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร<br>มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง<br>ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น | ๓๙๗        |
|                | ๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง<br>ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น                                                                                       | ๓๙๘        |
|                | ๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม<br>และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>ว่าด้วยการควบคุมอาคาร                              | ๓๙๘        |
|                | ๒. การผังเมือง                                                                                                                                                    | ๓๙๘        |
| <b>บทที่ ๕</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม</b>                                            | <b>๔๐๕</b> |
|                | ๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง<br>กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                                                                     | ๔๐๕        |
|                | ๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง<br>และกิจการโทรทัศน์                                                                                                   | ๔๐๕        |
|                | ๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม                                                                                                                          | ๔๐๕        |
|                | ๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม                                                                                                                                 | ๔๐๕        |
| <b>บทที่ ๖</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ</b>                                                                                                                              | <b>๔๐๗</b> |
|                | ๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ                                                                                                      | ๔๐๗        |
|                | ๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                  | ๔๐๗        |
|                | ๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                          | ๔๐๗        |
| <b>บทที่ ๗</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร</b>                                                                                                    | <b>๔๐๙</b> |
|                | ๑. การลงทุน                                                                                                                                                       | ๔๐๙        |
|                | ๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร                                                                                                                                   | ๔๑๒        |

|                 |                                                                                 |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๘</b>  | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม</b>                            | <b>๔๑๓</b> |
|                 | ๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร                                              | ๔๑๓        |
|                 | ๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร                                                 | ๔๑๖        |
|                 | ๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ                                                | ๔๑๖        |
| <b>บทที่ ๙</b>  | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข</b>                                           | <b>๔๑๗</b> |
|                 | ๑. การจัดทำมีสิ่งสาธารณสุข                                                      | ๔๑๗        |
|                 | ๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข                                            | ๔๒๐        |
|                 | ๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข                                                    | ๔๒๓        |
| <b>บทที่ ๑๐</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามั้ย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ</b>             | <b>๔๒๗</b> |
|                 | ๑. อาหารและยา                                                                   | ๔๒๗        |
|                 | ๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                          | ๔๒๗        |
|                 | ๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                               | ๔๒๗        |
|                 | ๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต | ๔๒๗        |
|                 | ๓. ระบบบริการสุขภาพ                                                             | ๔๒๗        |
|                 | ๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                             | ๔๒๗        |
|                 | ๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม                                      | ๔๒๗        |
|                 | ๓.๓ กรณีอื่น ๆ                                                                  | ๔๒๗        |
|                 | ๔. เหตุรำคาญ                                                                    | ๔๒๗        |
|                 | ๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน                                           | ๔๒๗        |
|                 | ๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล         | ๔๒๘        |
|                 | ๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                                         | ๔๒๘        |
|                 | ๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์                                         | ๔๓๑        |
|                 | ๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                          | ๔๓๑        |
|                 | ๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด                                          | ๔๓๑        |
|                 | ๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร                                               | ๔๓๑        |
|                 | ๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน                                | ๔๓๑        |



|                 |                                                                                       |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๑</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ</b>                                              | <b>๔๓๓</b> |
|                 | ๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ                                            | ๔๓๓        |
|                 | ๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน                                                | ๔๓๓        |
|                 | ๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม                                                | ๔๓๔        |
|                 | ๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาด<br>หรือค้าของเก่า                          | ๔๓๔        |
|                 | ๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์                                 | ๔๔๐        |
|                 | ๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน                                           | ๔๔๐        |
|                 | ๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ                                             | ๔๔๐        |
|                 | ๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล                                               | ๔๔๐        |
|                 | ๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด                                                  | ๔๔๐        |
|                 | ๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์<br>โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์            | ๔๔๓        |
|                 | ๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                              | ๔๔๓        |
|                 | ๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทราย                                              | ๔๔๖        |
|                 | ๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ                                         | ๔๔๖        |
|                 | ๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว                                             | ๔๔๖        |
|                 | ๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย                                            | ๔๔๙        |
| <b>บทที่ ๑๒</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง</b>                                         | <b>๔๕๓</b> |
|                 | ๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก                                                          | ๔๕๓        |
|                 | ๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ                                                              | ๔๕๓        |
|                 | ๑.๒ การประกอบการขนส่ง                                                                 | ๔๖๑        |
|                 | ๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ                                                             | ๔๖๑        |
|                 | ๑.๔ การดูแลรักษาทาง                                                                   | ๔๖๒        |
|                 | ๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการ<br>จัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก | ๔๖๒        |
|                 | ๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก                                | ๔๖๒        |
|                 | ๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ                                                         | ๔๖๕        |
|                 | ๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ                                        | ๔๖๕        |
|                 | ๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชยนาวี                                                          | ๔๖๙        |
|                 | ๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ                                                       | ๔๖๙        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน</b>                        | <b>๔๗๑</b> |
| ๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน              | ๔๗๑        |
| ๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน                                     | ๔๗๔        |
| ๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                               | ๔๗๔        |
| ๔. การรังวัดที่ดิน                                              | ๔๘๗        |
| ๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                                 | ๔๙๑        |
| ๖. กรณีอื่น ๆ                                                   | ๔๙๗        |
| ๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ                                 | ๔๙๗        |
| ๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                               | ๕๐๐        |
| ๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                               | ๕๐๐        |
| ๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                 | ๕๐๖        |
| ๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ                                  | ๕๐๙        |
| <b>บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด</b>    | <b>๕๑๑</b> |
| ๑. การจัดสรรที่ดิน                                              | ๕๑๑        |
| ๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน                        | ๕๑๑        |
| ๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน                                     | ๕๑๑        |
| ๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต | ๕๑๑        |
| ๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน                                  | ๕๑๑        |
| ๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ                    | ๕๑๑        |
| ๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร                                     | ๕๑๙        |
| ๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน                                    | ๕๑๙        |
| ๒. อาคารชุด                                                     | ๕๑๙        |
| ๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด                                        | ๕๑๙        |
| ๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด                                         | ๕๑๙        |
| ๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด                                    | ๕๑๙        |
| ๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด                | ๕๑๙        |
| ๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด                                           | ๕๑๙        |
| ๒.๖ การเลิกอาคารชุด                                             | ๕๒๓        |



|                 |                                                                   |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๕</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง</b>                             | <b>๕๒๕</b> |
|                 | ๑. การจัดการเลือกตั้ง                                             | ๕๒๕        |
|                 | ๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง                        | ๕๒๕        |
|                 | ๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง                                        | ๕๒๕        |
|                 | ๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง           | ๕๒๕        |
|                 | ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง                        | ๕๒๕        |
|                 | ๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น              | ๕๒๕        |
|                 | ๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น              | ๕๒๙        |
| <b>บทที่ ๑๖</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน</b>                               | <b>๕๓๓</b> |
|                 | ๑. งานทะเบียนราษฎร                                                | ๕๓๓        |
|                 | ๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว                                           | ๕๓๗        |
|                 | ๓. งานทะเบียนอาวุธปืน                                             | ๕๓๗        |
|                 | ๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท                                       | ๕๔๐        |
|                 | ๕. งานทะเบียนการพนัน                                              | ๕๔๑        |
|                 | ๖. งานทะเบียนสมาคม                                                | ๕๔๑        |
| <b>บทที่ ๑๗</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด</b>                           | <b>๕๔๙</b> |
|                 | ๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน              |            |
|                 | ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก              | ๕๔๙        |
|                 | ๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย              | ๕๔๙        |
|                 | ๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง          |            |
|                 | หรือคำสั่งอื่น                                                    | ๕๕๖        |
|                 | ๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่                |            |
|                 | ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า           |            |
|                 | เกินสมควร                                                         | ๕๖๐        |
|                 | ๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด |            |
|                 | ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่                                 | ๕๕๒        |
|                 | ๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด     | ๕๕๒        |
|                 | ๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                 | ๕๕๒        |
|                 | ๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ                  | ๕๕๒        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน<br>จากการกระทำละเมิด                           | ๕๘๒        |
| ๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด                                           | ๕๘๘        |
| ๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ<br>กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ | ๕๘๘        |
| ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                         | ๕๘๘        |
| ๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                                     | ๕๘๘        |
| ๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ                                                      | ๕๘๘        |
| ๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน<br>จากการกระทำละเมิด                           | ๕๘๙        |
| ๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน<br>จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด                        | ๖๑๖        |
| ๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่<br>หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน           | ๖๑๖        |
| ๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้<br>เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน           | ๖๑๖        |
| <b>บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น</b>                                                 | <b>๖๑๗</b> |
| ๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์                                                                           | ๖๑๗        |
| ๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน                                                                      | ๖๑๗        |
| ๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน                                                             | ๖๑๗        |
| ๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน                                                                             | ๖๒๔        |
| ๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน                                                                                  | ๖๒๔        |
| ๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง                                                                           | ๖๔๒        |
| ๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้                                                                                  | ๖๕๑        |
| ๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง                                                         | ๖๕๑        |
| ๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ต้องออกจาก<br>อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน                | ๖๕๔        |
| ๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน                                               | ๖๕๘        |
| ๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน                                           | ๖๕๘        |
| ๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน                                            | ๖๖๑        |



|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน                                                          | ๖๖๑        |
| ๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน                                                       | ๖๖๓        |
| ๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน                                                  | ๖๖๕        |
| ๒. การรอนสิทธิ                                                                          | ๖๖๕        |
| ๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                   | ๖๖๕        |
| ๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย                                      | ๖๗๓        |
| ๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>ตามมติคณะรัฐมนตรี          | ๖๗๖        |
| ๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                          | ๖๗๗        |
| ๕. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีอื่น ๆ                                                        | ๖๘๔        |
| <b>บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ</b>                                              | <b>๖๘๗</b> |
| ๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                     | ๖๘๗        |
| ๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                   | ๗๐๐        |
| ๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง                                                       | ๗๐๐        |
| ๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                       | ๗๑๖        |
| ๕. การจัดทำสัญญา                                                                        | ๗๑๘        |
| ๖. หลักประกันของ                                                                        | ๗๑๘        |
| ๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน                                                               | ๗๒๘        |
| <b>บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง</b>                                        | <b>๗๓๓</b> |
| ๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด<br>(มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)      | ๗๓๓        |
| ๑.๑ สัญญาสัมปทาน                                                                        | ๗๓๓        |
| ๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ                                                       | ๗๔๒        |
| ๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค                                                        | ๗๔๖        |
| ๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                                                | ๗๔๔        |
| ๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ                                                                | ๗๔๕        |
| ๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่<br>ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔    | ๗๔๕        |
| ๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของ<br>คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล | ๘๐๔        |

|                 |                                                            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๒๑</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ</b>                     | <b>๘๐๗</b> |
|                 | ๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ                                | ๘๐๗        |
|                 | ๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ                             | ๘๐๗        |
|                 | ๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ                      | ๘๐๗        |
|                 | ๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ                    | ๘๐๗        |
| <b>บทที่ ๒๒</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ</b>               | <b>๘๑๕</b> |
|                 | ๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                                | ๘๑๕        |
|                 | ๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง                                 | ๘๑๕        |
|                 | ๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน                                      | ๘๑๕        |
|                 | ๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ          | ๘๑๕        |
|                 | ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                              | ๘๑๕        |
|                 | ๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ                                 | ๘๑๕        |
|                 | ๒.๑ องค์กรอัยการ                                           | ๘๑๕        |
|                 | ๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                         | ๘๑๕        |
|                 | ๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                   | ๘๑๕        |
| <b>บทที่ ๒๓</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา</b>          | <b>๘๑๗</b> |
|                 | ๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ                                 | ๘๑๗        |
|                 | ๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา                              | ๘๑๗        |
|                 | ๓. การจับ ขัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว               | ๘๑๗        |
|                 | ๔. การแจ้งข้อหา                                            | ๘๑๗        |
|                 | ๕. การสอบสวน                                               | ๘๑๗        |
|                 | ๖. การเปรียบเทียบปรับ                                      | ๘๑๙        |
|                 | ๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี                               | ๘๑๙        |
|                 | ๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา                   | ๘๑๙        |
|                 | ๙. กรณีอื่น ๆ                                              | ๘๑๙        |
| <b>บทที่ ๒๔</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์</b> | <b>๘๒๑</b> |
|                 | ๑. การพระราชทานอภัยโทษ                                     | ๘๒๑        |
|                 | ๒. การราชทัณฑ์                                             | ๘๒๑        |



|          |                                            |     |
|----------|--------------------------------------------|-----|
| บทที่ ๒๖ | คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา                 | ๘๔๙ |
|          | ๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ          | ๘๔๙ |
|          | ๒. การขอรับทุนการศึกษา                     | ๘๔๙ |
|          | ๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา            | ๘๔๙ |
|          | ๔. การสอบและประเมินผล                      | ๘๕๖ |
|          | ๕. การสำเร็จการศึกษา                       | ๘๖๑ |
|          | ๖. การพัฒนาสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา | ๘๖๔ |
|          | ๗. การดำเนินกิจการการศึกษา                 | ๘๖๙ |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ</b>             | <b>๘๘๕</b> |
| ๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร                                           | ๘๘๕        |
| ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ                                           | ๘๘๕        |
| ๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                                           | ๘๙๓        |
| ๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                      | ๘๙๕        |
| <b>บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม</b>            | <b>๘๙๗</b> |
| ๑. ภาษีอากร                                                          | ๘๙๗        |
| ๑.๑ ภาษีเงินได้                                                      | ๘๙๗        |
| ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  | ๘๙๗        |
| ๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่                                                 | ๘๙๗        |
| ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                  | ๘๙๗        |
| ๑.๕ ภาษีอากรปากกระวาง                                                | ๘๙๗        |
| ๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์                                                   | ๘๙๗        |
| ๒. ค่าธรรมเนียม                                                      | ๙๐๑        |
| ๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร                        | ๙๑๐        |
| <b>บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม</b>            | <b>๙๑๑</b> |
| ๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน                                     | ๙๑๑        |
| ๒. การทำงานของคนต่างด้าว                                             | ๙๑๑        |
| ๓. สวัสดิการสังคม                                                    | ๙๑๑        |
| <b>บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน</b> | <b>๙๑๓</b> |
| ๑. ราชการส่วนกลาง                                                    | ๙๑๓        |
| ๒. ราชการส่วนภูมิภาค                                                 | ๙๑๓        |
| ๒.๑ จังหวัด                                                          | ๙๑๓        |
| ๒.๒ อำเภอ                                                            | ๙๑๓        |
| ๓. ราชการส่วนท้องถิ่น                                                | ๙๒๐        |
| ๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                         | ๙๒๐        |
| ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล                                            | ๙๒๔        |
| ๓.๓ เทศบาล                                                           | ๙๔๙        |
| ๓.๔ กรุงเทพมหานคร                                                    | ๙๕๔        |
| ๓.๕ เมืองพัทยา                                                       | ๙๕๗        |



|                 |                                                                                    |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>บทที่ ๓๑</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ</b>                                   | <b>๙๕๙</b>  |
|                 | ๑. การสรรหาและคัดเลือก                                                             | ๙๕๙         |
|                 | ๒. การบรรจุและแต่งตั้ง                                                             | ๙๖๖         |
|                 | ๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่                                     | ๙๖๙         |
|                 | ๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ                                            | ๙๗๖         |
|                 | ๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                          | ๙๘๐         |
|                 | ๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ                                                      | ๙๙๑         |
|                 | ๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ                                                         | ๙๙๙         |
| <b>บทที่ ๓๒</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ</b>                                            | <b>๑๐๑๓</b> |
|                 | ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                                                  | ๑๐๑๓        |
|                 | ๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย                                                             | ๑๐๑๓        |
|                 | ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                                                | ๑๐๑๓        |
|                 | ๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์                                                          | ๑๐๑๓        |
|                 | ๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน                                                      | ๑๐๑๗        |
|                 | ๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน                                                       | ๑๐๒๕        |
|                 | ๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ                                                            | ๑๐๒๙        |
|                 | ๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                                                   | ๑๐๓๓        |
|                 | ๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก                                                            | ๑๐๓๓        |
|                 | ๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก                                                            | ๑๐๓๖        |
|                 | ๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน                  | ๑๐๕๖        |
|                 | ๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน                  | ๑๐๕๖        |
|                 | ๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย                              | ๑๐๕๖        |
| <b>บทที่ ๓๓</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ</b> | <b>๑๐๖๑</b> |
|                 | ๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ                                                            | ๑๐๖๑        |
|                 | ๒. ค่ารักษาพยาบาล                                                                  | ๑๐๗๙        |
|                 | ๓. บำเหน็จบำนาญ                                                                    | ๑๐๘๐        |
|                 | ๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร                                                  | ๑๐๘๙        |
|                 | ๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ                                                 | ๑๐๙๙        |

บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ ๑๐๙๙

ภาคผนวก

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด                    | ๑๑๐๓ |
| รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง | ๑๑๓๑ |
| รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง | ๑๑๓๓ |
| รายชื่อคณะผู้จัดทำ                                        | ๑๑๓๕ |



# ภาค ๑

ภาคทั่วไป

## บทที่ ๑

### โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง<sup>\*</sup>

#### ๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

ปัจจุบัน ศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง โดยมีเขตอำนาจ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

<sup>\*</sup> พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี

แต่เดิมได้มีการจัดตั้งแผนกขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้น จำนวน ๓ แผนก ประกอบด้วย

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลว่าปริมาณคดีปกครองบางประเภทมีปริมาณมากขึ้น คดีบางประเภท เป็นปัญหาที่มีผลกระทบในวงกว้าง คดีบางประเภทเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ต่อเสถียรภาพของฐานะการคลังภาครัฐ ซึ่งคดีแต่ละประเภทดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการระบวนพิจารณาคดีที่รวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการเยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณา จึงได้มีการจัดตั้งแผนกต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้น

โดยที่ปัจจุบันปรากฏว่า คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และคดีปกครอง เกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตุลาการศาลปกครอง ออกประกาศให้จัดตั้งแผนกในศาลปกครองสูงสุดเพิ่มเติม จำนวน ๒ แผนก ดังนี้



(๑) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด<sup>๒</sup>

(๒) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด<sup>๓</sup>

## ๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

---

<sup>๒</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๕ ก หน้า ๑๔

<sup>๓</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๕ ก หน้า ๑๕